

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
9329/2542

นายสุชาติ ตันเจริญ  
พันตำรวจเอกไพฑูรย์ วิภิญญะธนี กับ  
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 196

คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เพิกถอนการไต่สวนมูลฟ้อง และยกคำร้องของ  
จำเลย เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวน ต้องห้ามอุทธรณ์ตาม  
ป.วิ.อ. มาตรา 196

---

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท  
ขอให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา ๓๒๖, ๓๒๘, ๘๓ และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหาย  
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วัน  
ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้อง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  
โดยส่งหมายนัดและสำเนาคำฟ้อง ให้จำเลยที่ ๑ ณ ภูมิลำเนาตามฟ้องด้วยวิธีปิด  
หมาย ในวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง จำเลยที่ ๑ ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นจึงไต่สวนพยาน  
โจทก์ไปได้ ๑ ปาก จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ยังถามค้านไม่เสร็จขอเลื่อนคดีไปนัดไต่สวนมูล  
ฟ้องใหม่ในวันที่ ๒๒ และ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๒ เวลา ๙ นาฬิกา และ ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ศาลชั้นต้นอนุญาต ก่อนถึงวันนัดดังกล่าว จำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องอ้างว่าการส่งหมายนัดและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีปิดหมายไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ส่งหมายนัดและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ ๑ ใหม่ แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ต่อไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การส่งหมายนัดและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งคดีอยู่ระหว่าง ทนายจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ถ้าม้าน จำเลยที่ ๑ มีโอกาสถามค้านพยานโจทก์ได้ จึงไม่มีเหตุเพิกถอนการไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๒ ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พิจารษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เพิกถอนการไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๒ ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ ๑ เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวน เพราะคดีจะต้องพิจารณาต่อไป จึงต้องห้ามอุทธรณ์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๖ ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พิจารษายกอุทธรณ์ ของจำเลยที่ ๑ ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน .

(วิเทพ ศิริพากย์-มงคล ทับเที่ยง-บุญพัฒน์ อิทธิธรรมวินิจ)

ศาลจังหวัดภูเก็ต - นางประทุมพร กำเหนิดฤทธิ์  
ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นายปกรณ์ บุญญกุล

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |